

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
ולדימיר בליאק
נאור שירי
יוראי להב הרצנו
שלי טל מירון
רון כץ
מטי צרפתי הרכבי
גלעד קריב
נעמה לזימי

פ/25/6292

הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – מניעת תמיכה במוסדות המסיתים להשתמטות), התשפ"ו–2025

1. תיקון סעיף 3א בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985¹, בסעיף 3א, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא :

"(ח) לא יקבל מוסד ציבור תמיכה מתקציב המדינה אם במסגרת פעילותו התקיימה הסתה להשתמטות כמשמעותה בסעיף 109 לחוק העונשין, התשל"ז–1977²."

דברי הסבר

בשנים האחרונות ניכר גידול בתופעת ההסתה להשתמטות משירות צבאי, במיוחד על רקע הוויכוח הציבורי הנוקב בסוגיית גיוס חרדים לצה"ל. לצד השיח הציבורי הלגיטימי באשר לאופי השירות, היקפו ותחולתו, ישנם תאגידים המנצלים את זכאותם לתמיכות מתקציב המדינה על מנת לעודד השתמטות משירות צבאי. בסוגיה זו נכללים מוסדות ציבור ומוסדות חינוך אשר מקבלים תמיכות מתקציב המדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה–1985, ובמסגרת פעילותן מתקיימת הסתה להשתמטות

¹ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

² ס"ח התשל"ז, עמ' 226.

משירות צבאי. בכך, אלו לא רק פוגעים בשלטון החוק ובשוויון בנטל, אלא גם מערערים את חוסנו של צה"ל ואת אמון הציבור במוסדות המדינה. סעיף 109 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, קובע סנקציות פליליות אישיות כלפי המסיתים להשתמטות. עם זאת, חסר כיום מנגנון ברור המאפשר למנוע מאותם מוסדות ציבור, המקבלים תמיכות ממשלתיות, להמשיך וליהנות מכספי ציבור בעוד שהם פועלים בניגוד לעקרונות יסוד של המדינה ופוגעים במאמץ הלאומי. הצעת חוק זה נועדה לתת מענה לפרצה זו, ולהבהיר כי מדינת ישראל לא תחלק תמיכות מתקציב המדינה למוסדות ציבור אשר חותרים תחת החובה הבסיסית של כל אזרח לשרת את המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ו בחשוון התשפ"ו (17.11.2025)